

RECURSO CÍVEL Nº 5064347-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: POLYANNA QUARESMA DA SILVA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: LUIZ FELLIPE QUARESMA LEITE (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: LUIZ ANDRE QUARESMA LEITE (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE PRESUMIDA DEFERIDA PELO INSS COM DIP EM 11/06/2021. DESAPARECIMENTO OCORRIDO EM 2014. ÓBITO DECLARADO POR SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL EM 09/03/2021. ESTE DEVE SER O TERMO INICIAL, E NÃO A DATA DO DESAPARECIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 74, III DA LEI 8213/91, AINDA QUE SE TRATE DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. A REDAÇÃO LEGAL NÃO AFETA O DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, NÃO É INCOMPATÍVEL COM O ART. 103 E NEM GERA ANTINOMIA COM AS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. TESE FIXADA PELA TNU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, para que o benefício de pensão por morte presumida de ANDRE LUIZ SILVA LEITE seja implantado desde 09/03/2021, data da sentença que declarou a morte presumida do segurado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de março de 2025.

5064347-45.2024.4.02.5101

510015609911 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5064347-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: POLYANNA QUARESMA DA SILVA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: LUIZ FELLIPE QUARESMA LEITE (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: LUIZ ANDRE QUARESMA LEITE (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS (evento 34) contra a sentença que julgou procedente o pedido e o condenou a implantar o benefício de pensão por morte presumida de ANDRE LUIZ SILVA LEITE em favor dos autores, filhos menores, **desde a data do desaparecimento, ocorrido em 15/5/2014.**

Sustenta que o termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte estão previstos no artigo 74 inciso III da Lei nº 8.213/91, que determina que sejam a partir da decisão judicial, no caso de morte presumida. Afirma que fixar os efeitos financeiros da pensão por morte na data do desaparecimento do instituidor implica equiparar a pensão por morte decorrente de morte real à pensão por morte decorrente de morte presumida, ignorando a distinção do tratamento legislativo dado a essas hipóteses.

É o relatório. Decido.

VOTO

No caso em análise, os autores postulam o direito o recebimento das parcelas em atraso do benefício de pensão por morte de seu pai, referentes ao período de 15/05/2014, data do desaparecimento do genitor, conforme declarado em sentença da Justiça Estadual (evento 7 procadm1 fl.13), até 10/06/2021, data imediatamente anterior ao início do pagamento (fl. 10, ev. 1.9).

De acordo com o art. 74, III da Lei 8.213/91:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Ao que se apura o benefício foi requerido em 13/08/2021 e deferido com DIP em 11/06/2021 (evento 1 comp 9 fl.18).

Embora haja dependentes menores, gêmeos nascidos em 21/03/2008 (evento 1 cpf2/3), não é possível a fixação do termo inicial da pensão no momento anterior à decisão judicial que declara a ausência por morte presumida, ante a expressa previsão legal, eis que antes não havia como se precisar se o instituidor havia ou não falecido. No caso de morte presumida, o direito nasce com a sentença que a reconhece, não havendo que se falar em parcelas atrasadas anteriores à decisão judicial, quando ainda não se tem certeza da morte.

Os prazos estabelecidos no art. 74, III da Lei 8.213/91 devem ser sempre observados, mesmo que se trate de menor absolutamente incapaz, conforme entendimento fixado pela TNU, quando analisou as modificações trazidas pela MP 871 (18/1/2019), que alterou prazos e acabou por prejudicar os direitos dos menores nos casos de pensão por morte:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. FILHO IMPÚBERE MENOR DE 16 ANOS. INSTITUIDOR FALECEU SOB A VIGÊNCIA DA MP 871 DE 18/01/19, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.846/19. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS. AINDA QUE SE TRATE DE FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 74, I DA LEI Nº 8.213/91 NA REDAÇÃO DADA PELA MP 871 DE 18/01/19, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.846/19. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU (PUIL 5004881-25.2021.4.04.7121). RETORNO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM 20/TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(PUIL 5000987-95.2022.4.04.7124. Rel JF Neian Milhomen, 07/02/2024)

Segundo a TNU, ainda que se trate de incapaz, não há antinomia entre a nova regra introduzida pela Lei no 13.846/19 e as disposições do Código Civil atinentes a não incidência da prescrição para os menores absolutamente incapazes, pois a lei especial posterior se sobrepõe à lei geral naquilo que é com ela incompatível (art. 2o, §§ 1o e 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "*Por conseguinte, as normas do Código Civil, de natureza geral, não se sobrepõem à atual redação do art. 74 da Lei no 8.213/91, conferida pela Lei no 13.846/2019, visto ser esta última lei especial posterior, que regula de modo expresso e específico o prazo extintivo para a formulação do pedido de pensão por morte e auxílio-reclusão pelos filhos menores de 16 anos*". (PUIL 5037206-65.2021.4.02.5001/ES, RELATOR: JUIZ FEDERAL CAIO MOYSES DE LIMA, 09/2023)

Ainda segundo o relator, as disposições gerais do Código Civil que regulam os prazos extintivos (prescrição, decadência, preclusão) permanecem em vigor, mas no domínio específico do Direito Previdenciário, devem prevalecer as normas especiais que regulam estes institutos. Do mesmo modo que se aplicam os prazos extintivos do Decreto 29.910/32 ou da Lei no 9.874/99 quanto aos direitos contra a Fazenda Pública, a par das disposições do Código Civil.

Conforme mencionado pelo Ministro Roberto Barroso no RE 626.489/SE (Tema 313, segundo o qual inexistente prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário), deve ser estabelecida uma distinção entre o direito previdenciário em si considerado e a graduação pecuniária das prestações, que é afetada "*por um amplo conjunto de circunstâncias sociais, econômicas e atuariais, variáveis em cada momento histórico*". Os

prazos extintivos não compõem o núcleo essencial do direito ao benefício previdenciário e podem ser, por isso, modificados ao longo do tempo, pois não há direito adquirido a regime jurídico:

13. Se, por um lado, ingressa definitivamente no patrimônio jurídico do segurado o direito à concessão do benefício na forma da lei vigente na data de preenchimento dos seus requisitos, por outro, não há direito adquirido ao critério de correção ou à regra sobre prescrição e decadência, que configuram regime jurídico, cuja alteração deve alcançar a todos a ele submetidos.

Quanto ao art. 103, parágrafo único da Lei 8213/91, não há que se confundir os institutos do requerimento administrativo e da prescrição de parcelas que sequer eram devidas antes de formulado o pedido administrativo. Veja-se que o art. 79 da Lei 8.213/91 ("*Não se aplica o disposto no art. 103 ao pensionista menor, incapaz ou ausente*") foi revogado quando da nova redação do art. 74, exatamente para obstar interpretações judiciais que confundam os conceitos de prazo prescricional e termo inicial de pagamento em função da DER.

Concluiu-se que os prazos do art. 74, II da Lei 8213/91 não atingem o núcleo essencial da pensão por morte, não havendo incompatibilidade com o direito constitucional à previdência social.

Assim, como a decisão judicial que declarou a morte presumida do segurado ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA foi proferida em 09/03/2021 (evento 7 procadm1), não obstante tenha o desaparecimento ocorrido em momento anterior, 15/05/2014, **a lei é clara quanto ao deferimento da pensão por morte a partir da decisão judicial**, no caso de morte presumida (art. 74, III, da Lei 8.213/91).

Portanto, a sentença deve ser reformada para que o benefício de pensão por morte presumida de ANDRE LUIZ SILVA LEITE seja implantado desde 09/03/2021, data da sentença que declarou a morte presumida do segurado, e não desde a data do desaparecimento, ocorrido em 15/5/2014.

Por fim, considero por enfrentados os dispositivos legais e constitucionais expressamente mencionados no caso em tela pelas partes, com vistas ao suprimento do requisito do prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, tendo em vista ser desnecessária a citação numérica dos dispositivos em comento, bastando que a questão posta tenha sido decidida (STJ, EDROMS 18205-SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006).

Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte.

Intimem-se, inclusive o MPF.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa.

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, para que o benefício de pensão por morte presumida de ANDRE LUIZ SILVA LEITE seja implantado desde 09/03/2021, data da sentença que declarou a morte presumida do segurado.**